

1501134-24.2020.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... presente caso, no que tange à figura do tráfico privilegiado, penso que tal causa de diminuição não se configurou.

Com efeito, o policial militar destacou, em audiência, a informação de que o acusado Matias Marques do Nascimento era gerente do tráfico de drogas (disque-denúncia - páginas 23/24), donde, a nosso sentir, mergulhado, com habitualidade, em tal atividade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501134-24.2020.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501134-24.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2199485/2020 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 12985618 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

1587/20/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2199485 - 05º D.P. SUMARE, 1587/20/926 - 05º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATIAS MARQUES DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

MATIAS MARQUES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 114/115).

Notificação (página 165). Defesa preliminar (páginas 168/169). Recebimento da denúncia (página 174). Citação pessoal (página 222). Prova testemunhal, interrogatório e debates (páginas 275/276).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O fato material ilícito foi sedimentado pela prova pericial (páginas 123/125).

Inarredável a autoria delitiva.

Ao acusado Matias Marques do Nascimento foi atribuída a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico de drogas, 201 (duzentas e uma) porções de cocaína e 260 (duzentas e sessenta) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ele, em seu interrogatório judicial, disse que se encontrava na viela somente para assegurar a traficância, naquilo que se convencionou popularmente denominar como "olheiro", não lhe pertencendo os entorpecentes que foram apreendidos (páginas 275/276).

Portanto, o réu não confessou a imputação fática que lhe foi lançada na prefacial, tanto que procurou se desvincular dos estupefacientes.

Em vão, contudo.

É que o policial militar Erick Vinicius Tavares Borges, em seu desinteressado depoimento sob o crivo do contraditório judicial, afirmou que, depois de noticiada a traficância, o denunciado fugiu e, realmente, dispensou aquela sacola, que trazia em suas mãos, com 461 (quatrocentas e sessenta e uma) porções de drogas ilícitas, admitindo, ali no calor dos acontecimentos, que estava no local na prática do tráfico de drogas (páginas 275/276).

Amoldada, pois, a prova testemunhal, inteiramente, à inicial increpação, sem visto algum segundo o qual se quisesse prejudicar inocente.

Logo, veio à baila a certeza possível de que o acusado perpetrou o crime de perigo abstrato vertente, conforme a descrição alinhavada na denúncia.

Passo, agora, à dosimetria penal, atividade jurisdicional de discricionariedade vinculada.

Em primeira fase, vale destacar que o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga apreendida, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida lei. De fato, como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa (AgRg no REsp1464777/PR - Agravo regimental no Recurso Especial 2014/0163118-9 - Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro - Superior Tribunal de Justiça).

Pois bem, in casu, indisfarçável a grande quantidade de drogas ilícitas (461 porções), inclusive estupefaciente de efeito extremamente viciante e alucinógeno (cocaína).

Além disso, patente a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista a prática de delito contra a saúde pública em terrível cenário de pandemia.

Por conseguinte, exaspero a pena-base em 2/5 (dois quintos).

Em segunda fase, como já deixei, anteriormente, consignado, não se há falar em

confissão integral a justificar a correlata atenuante.

Em terceira e última fase, no presente caso, no que tange à figura do tráfico privilegiado, penso que tal causa de diminuição não se configurou.

Com efeito, o policial militar destacou, em audiência, a informação de que o acusado Matias Marques do Nascimento era gerente do tráfico de drogas (disque-denúncia - páginas 23/24), donde, a nosso sentir, mergulhado, com habitualidade, em tal atividade ilícita.

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado.

Ressalte-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Vale destacar, também, que o réu, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

Com relação ao tema da detração, significaria, em última análise, progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, porque despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Forte nas razões expendidas JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra MATIAS MARQUES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 07 (sete) anos de reclusão, regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Como o denunciado foi beneficiado por habeas corpus (páginas 255/258) e colocado em liberdade (páginas 269/271), expeça-se mandado de prisão para início do cumprimento da pena, somente após o trânsito em julgado da presente sentença.

Também depois do trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente da hedionda traficância (o dinheiro foi encontrado juntamente com os entorpecentes).

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 13 de janeiro de 2022,
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA